

1501276-47.2021.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sansão Ferreira Barreto

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo [...]" (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 513).

Ressalte-se que o denunciado foi reconhecido como autor do roubo, dessa forma, os depoimentos colhidos possuem grande força ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

1ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501276-47.2021.8.26.0360 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501276-47.2021.8.26.0360

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2293370/2021 - DEL.POL.MOCOCA, 15337115 - DEL.POL.MOCOCA, 2967/21/207 -

DEL.POL.MOCOCA, 2293370 - DEL.POL.MOCOCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

WELLINGTON MOREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

WELLINGTON MOREIRA DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos (fls. 56/57), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, posto que no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 11h15min, na rua Costa Pereira, nº 519, centro, nesta cidade e comarca de Mococa - SP, e o adolescente Nycolas Otávio Balbino, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram,

para eles, mediante grave ameaça a pessoa e com emprego de arma de fogo¹, coisas alheias móveis consistentes na motocicleta Honda CG 150 FAN, ano 2010, cor preta, placa EHL-2906, avaliada em R\$ 8.073,00 (fls. 51) e dois capacetes, um na cor "chumbo" e outro de cor preta, pertencentes à vítima Mayara Salles Silva.

Segundo narra à denúncia, na mesma ocasião, WELLINGTON MOREIRA DE SOUZA, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Nycolas Otávio Balbino, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Segundo apurado, o denunciado e o menor infrator resolveram praticar um roubo na área central da cidade e para tanto, com o uso de arma de fogo, subjugaram a vítima Mayara, que se preparava em deixar o seu local de trabalho com a sua motocicleta, ocasião em que um dos assaltantes apontou em direção à vítima uma arma de fogo do tipo revólver e de cor prata, dizendo: "perdeu, perdeu". Em seguida, os dois roubadores ordenaram que a ofendida descesse da motocicleta, inclusive puxando o cabelo de Mayara para que ela deixasse o veículo. Na sequência, o denunciado e o menor, na posse da motocicleta e dos capacetes, evadiram-se, tomando rumo ignorado.

A vítima reconheceu por meio de imagens os autores do delito e informou que o adolescente foi quem apontou a arma de fogo para a declarante. Também relatou que sua motocicleta foi localizada dias depois, numa fazenda, sendo-lhe devolvida, porém, faltando placa, farol, painel e outros equipamentos, tendo gasto R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para repará-la.

Portanto, além da prática do roubo, Wellington corrompeu ou facilitou a corrupção do citado menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induziu-o a praticá-la.

A denúncia (fls. 66/70) veio instruída com os autos de inquérito policial, sendo recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 72/74). Citado (fls. 122), o réu apresentou defesa prévia (fls. 126). Por fim, foi ratificado o recebimento da denúncia no dia 22 de junho de 2022 (fls. 129/131).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, bem como as testemunhas arroladas na denúncia, além de interrogado o acusado, tudo por meio do sistema da teleaudiência.

Encerrada a instrução processual, houve a apresentação de alegações finais orais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a presente ação penal deve ser julgada PROCEDENTE.

A autoria e materialidade do delito estão devidamente demonstradas através do boletim de ocorrência (fls. 04/06; fls. 48/50); do relatório elaborado pelo setor de investigações gerais (fls. 07/19); do auto de avaliação e tabela fipe (fls. 51/52);. Bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

O acusado WELLINGTON MOREIRA DE SOUZA confessou o delito, mas disse que está arrependido. Estava como menor Nicolas Otávio, que estava com a arma de fogo, que era dele. E ela foi vendida por elas.

A confissão do acusado encontrou respaldo no conjunto probatório.

O menor infrator NYCOLAS OTÁVIO BALBINO, em solo policial (fls. 46), declarou: Nego a participação no roubo ora apurado. Que conheço a pessoa de Wellington Moreira de Souza, com quem tinha amizades, porém, faz tempos que não o vejo e não sei onde ele possa estar morando. Que vendo neste ato o relatório de investigação onde me aponta como um dos autores do roubo ora apurado, nego em ser eu qualquer um dos dois

autores, não os conhecendo. Não sei por qual motivo o setor de investigações me apontou como sendo um dos autores. Não conheço os autores do roubo pelas fotos anexadas. Que neste ato eu e meu pai não autorizamos em tirar fotos minhas neste ato atuais, para futuro reconhecimento. Que eu e meu pai aqui presente concordamos em estar vindo, quando marcado e intimado, para estar participando de reconhecimento pessoal se o caso, pela vítima.

A vítima MAYARA SALLES SILVA, em solo policial (fls. 47), informou que: No dia tido como dos fatos havia saído do meu trabalho para ir almoçar e após ter pego minha moto, como de costume, saía da garagem do escritório onde a deixava, ocasião que fui tomada de assalto por dois rapazes, quais, um deles, me apontou uma arma de fogo tipo revólver, prata, dizendo "perdeu, perdeu". Ao chegarem ainda mais perto, disseram, "desse, desse". Fiz o que me ordenaram, ocasião que eles montaram na moto e dali se evadiram. No dia a ação dos assaltantes foi gravada por camera de segurança, cuja cópia delas entreguei aos policiais desta Unidade e também, pelas redes sociais, cheguei a reconhecer os assaltantes, afirmando serem os assaltantes os rapazes apontados pela investigação, ou seja: o menor Nicolas Otavio Balbino e o maior Wellington Moreira de Souza. Que vendo as fotos deles no relatório ofertado pelo setor de investigação, no tenho qualquer dúvidas em serem eles os autores, inclusive, no dia do assalto, era Nicolas que estava armado e me apontou a arma. Que no dia apesar de estarem de máscara devido ao covid, eles a usavam no queixo, deixando o rosto à mostra, razão pela qual, afirmo novamente não ter dúvidas em terem sido eles os autores do roubo, nem necessitando de reconhecimento pessoal, pois, lembro-me muito bem deles e pelas fotos ao relatório, não tenho, como disse, dúvidas. Que minha moto foi localizada abandonada dias depois no interior das terras de uma fazenda e ela me foi devidamente devolvida, ocasião, que ela me foi devolvida, com os numerais de chassi e motor integros, porém, estava faltando placas, farol, painel, etc. Que para deixar em ordem, gastei R\$ 2.000,00. Que minha moto vale algo em torno de R\$ 7.500,00.

Em juízo disse que estava saindo da garagem do serviço, no horário de almoço, quando foi abordada por dois rapazes com roupa de serviço. Um deles apontou uma arma e falou 'perdeu, desce'. Ficou muito nervosa e não conseguia descer da moto. Ele puxou seu cabelo. Então desceu e entregou a moto. Quando o outro estava montando na garupa, ele voltou até a depoente para pegar o outro capacete. Montaram na moto e desceram na contramão de direção. A arma era cromada prata, não era muito grande. O que estava armado assumiu a direção da moto. Fez reconhecimento das duas pessoas na delegacia de polícia, sem qualquer dúvida. A moto foi localizada depois de dez dias. Ela estava completamente depenada, sem placa, farol, painel e carenagem e retrovisor. Pode ver o rosto deles pois estavam com a máscara no queixo. Reconheceu o acusado, dizendo que era o que estavam sem a arma.

O Policial Civil e Investigador GABRIEL ROMANELLI SILVA, em juízo disse que a vítima comunicou o roubo na frente do estabelecimento onde trabalha. Em diligência conseguiram imagens e identificaram os dois indivíduos. Os policiais reconheceram os acusados através das imagens.

Pois bem.

No presente caso, os elementos de prova que constam nos autos, coligados, conduzem à segura conclusão de que o réu e o menor infrator agiram no intuito de roubar a motocicleta Honda CG 150 FAN, ano 2010, cor preta, placa EHL-2906, avaliada em R\$ 8.073,00 (oito mil e setenta e três reais), conforme fls. 51, além de dois capacetes, um na cor "chumbo" e outro de cor preta, pertencentes à vítima Mayara Salles Silva. Os indivíduos praticaram o delito mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, que fora apontava em direção a vítima pelo menor infrator NYCOLAS. Salienta-se que os indivíduos demonstrando-se agressivos durante o período em que praticaram o crime.

Ademais, a vítima afirmou em depoimento policial (fls. 47), que reconheceu os assaltantes, afirmando com clareza e sem dúvidas que o adolescente foi quem apontou a arma durante o assalto.

Diante disso, após as investigações e análises das filmagens (fls. 07/10), os policiais localizaram os assaltantes, e assim, prosseguiram com as medidas cabíveis. Destaca-se que o réu corrompeu o menor NYCOLAS OTÁVIO BALBINO, tendo em vista que o adolescente também participou do delito praticado, ensejando o concurso de pessoas.

Logo, não restam dúvidas que o crime imputado ao réu se consumou.

A esse respeito, transcreve-se a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"[...] qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo [...]" (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 513).

Ressalte-se que o denunciado foi reconhecido como autor do roubo, dessa forma, os depoimentos colhidos possuem grande força probatória, pois em casos como o dos autos é preponderante e goza da presunção de veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível, que, pelas condições de temor, quisesse incriminar inocente.

Para corroborar:

"ROUBO - Prova - Palavra da vítima - Validade. Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACrimSP- Ap. Crim. nº 1.006.081 - Campinas - Rel. Juiz Wilson Barreira - DJU 19.04.96).

"Prova - Palavra da vítima - Roubo Eficácia. Em sede de crime de roubo a palavra da vítima ganha especial importância no elenco das provas produzidas e é suficiente para embasar uma condenação quando se apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, uma vez que não teria sentido sustentar-se que a vítima, pessoa idônea, pudesse ter pretendido incriminar alguém indevidamente" (TACRIM/SP - RJTACRIM 47/279).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso". (HC143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ª T. - DJE 02.08.10) - Destaquei.

Por tais razões, diante do conjunto de provas carreadas aos autos que são coesas e contundentes no sentido de apontar o réu como autor do roubo e respeitado entendimento diverso, nada afasta a veracidade das afirmações prestadas na instrução processual, não tendo o Juízo observado qualquer intenção preordenada para imputar falsamente a prática do delito ao acusado. No mais, inexistindo excludentes do delito, o réu deverá ser obrigatoriamente condenado, não podendo ocorrer à absolvição, caso contrário a Justiça estará agindo não por motivo de direito, mas sim por mera conveniência.

Quanto ao crime de corrupção de menores, este é um crime formal, e segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive, sumulado pelo STJ

(Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido.

A propósito, confira os seguintes julgados:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012).

"Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)". AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014). Grifei.

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013).

Destarte, provadas a materialidade e a autoria, a condenação é a medida que se impõe.

Dito isso, e atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu não possui maus antecedentes, e por isso fixo as penas bases em seus mínimos legais.

Na segunda fase, em que pese a confissão, tal circunstância não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, quanto ao delito de roubo constatou-se que houve o concurso de pessoas na prática da infração penal e também de arma de fogo, de forma que deve ser aplicada a maior fração, ou seja, 2/3 (dois terços). Assim fixo a pena desse

delito em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.

Ainda nesta fase, em razão do concurso material de delitos, as penas devem ser somadas.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.

Quanto ao regime prisional, considerando a menoridade relativa, a confissão do delito, e a condição de primário do acusado, e em razão da pena ser inferior a oito anos de reclusão, entendo que o regime intermediário é suficiente para atender aos reclamos da reprimenda.

Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no piso, em regime semiaberto, com fundamento no artigo 33 e §§ do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme exegese do artigo 44 do Código Penal.

Por fim, no que concerne a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial específica, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.

E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional.

Mais creio não seja necessário acrescentar.

Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu WELLINGTON MOREIRA DE SOUZA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, todos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, a cumprir pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que persistam os elementos que ensejaram a sua segregação cautelar. Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). No mais, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ). Custas 'ex lege'.

Sem prejuízo, expeça-se a competente certidão de honorários em proveito do defensor nomeado nos termos do convênio OAB/DPE-SP (fls. 116).

Publizada em audiência, saem as partes Intimadas. Cumpra-se.

Mococa, 12 de julho de 2022.

- Sansão Ferreira Barreto -
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA